主題精選：民法第767條 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 回復原狀請求權
發布日期: 2021-10-28
內文
回復原狀請求權之態樣有下列二種：
• (一) 民法第767條第1項規定：「所有人對於無權占有或侵奪其所有物者，得請求返還之。對於
妨害其所有權者，得請求除去之。有妨害其所有權之虞者，得請求防止之。」準此，物上請求
權有返還請求權、除去妨害請求權及防止妨害請求權三種。其中，拆屋還地之返還請求權，即
回復請求權或回復原狀請求權。
• (二) 土地法第12條規定：「私有土地，因天然變遷成為湖澤或可通運之水道時，其所有權視為
消滅。前項土地，回復原狀時，經原所有權人證明為其原有者，仍回復其所有權。」準此，浮
覆地之復權請求權，即回復請求權或回復原狀請求權。
• (三) 兩者比較：
• T. ABLE_PLACEHOLDER_1
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下